Privacy Policy

French version below - starting page 6

Updated June 26, 2025

PREAMBLE

Our Privacy Policy (the "Charter") sets out how we treat the information we collect about you when you use the TURN UP Application ("the Application") and how you can control the application. use and disclosure of your personal data.

We attach great importance to protecting your privacy and personal data in the way we create, organize and implement our services. In order to maintain maximum protection with regard to the personal data we process, we will comply with the principles established by:

the OECD Council Recommendation on Guidelines for the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data

European Directive 95/46 / EC of 24 October 1995 on the protection of personal data until its repeal

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46 / EC as from its implementation (the "New Regulation")

Law No. 78-17 of 6 January 1978 relating to computers, files and freedoms as amended in 2004 (the "Data Protection Act").

You are invited to read our Charter carefully. This Policy only applies to data collected directly on the Application and not to any data collected through any other website or application to which you may be redirected and through which your data would have been communicated to us. exclusion of data collected via Facebook.

I. DEFINITIONS

"Application" means the mobile application marketed under the name "TURN UP" created and published by SAS DATELY running on Android and iOS allowing access to User Services.

"Personal Account" means the account of the User allowing him to access the Services of the Application.

"Data" means any information relating to a person identified or that can be identified, directly or indirectly collected by DATELY such as the name, surname, photo and any other data provided by the User.

"Services" means the services provided by DATELY to Users, namely: (i) a connection service between Users and (ii) a private chat between Users.

"DATELY" means the simplified joint-stock company with a capital of 1,000 euros registered in the Paris Trade and Companies Register under number 837 545 086 and whose registered office is at 29, rue Henri Barbusse 91170 Viry-Châtillon,represented by its Chief Executive Officer Patrick Berczelly (contact@turn-up.app), which publishes and manages the Application operating the data processing and acting as data controller.

"User (s)" means any person who has opened a Personal Account on the Application and uses the Services.

II. MANAGING YOUR DATA

1. Data Collection and Processing

Through the Application, we collect the Data that you have provided to us by: (i) the creation of your Personal Account on the Application, (ii) your e-mails, or (iii) the use of the Services.

In this context, we may collect, in particular, the following Data depending on the security and use needs of the Application:

- validate your registration and create your personal account
- perform the linking services between the Users
- allow you to use the Services offered on the Application
- help us analyze your profile in order to bring you the best service
- measure the number of downloads of the Application and perform statistical analysis to allow us to better understand the use of the Application by Users
- send you e-mails of information or carry out the operations relating to the commercial prospecting including to carry out operations of solicitation, promotion, loyalty, survey and to send newsletters, being specified that you are informed of the faculty to refuse the collection of your Data to personal nature for this purpose, when collecting them
- send you push notifications to inform you of any new content available on the Application, it being specified that you have the possibility to deactivate on your phone the sending of such notifications
- enforce existing laws and regulations.

The data compulsorily collected - in a non-exhaustive way - by DATELY are the email address, surname, first name, date of birth, sex and photos.

DATELY does not collect or process any data relating to your means of payment. These are managed directly, if necessary, by the Apple App Store, the Google Play Store of Android.

DATELY refuses to collect data from minor children. In the event of a User's lying about his date of birth and more particularly in case of fraudulent certification on his majority, the parents of the minor child are invited to inform DATELY by sending an email to contact@turn-up.app, in order to request the deletion of the data. DATELY undertakes to delete all personal data concerning the minor child as soon as possible.

III. YOUR RIGHTS - CLAIMS MANAGEMENT

You have a right of access, rectification, opposition and deletion of your Data in accordance with the provisions of articles 39 and 40 of the law n ° 78-17 of January 6th, 1978 relating to data processing, files and freedoms as amended in 2004.

To exercise these rights, you can send us an email at contact@turn-up.app or a postal mail to the following address: DATELY - Customer Service, 29, rue Henri Barbusse 91170 Viry-Chatillon.

As such, we will ask you to provide us with proof of your identity and specify the address to which we will send you the answer. If you are unable to prove your identity, the DATELY team reserves the right to refuse to respond to your request.

The right of access authorizes the User to interrogate DATELY in order to obtain the communication of the Data concerning him in an accessible form on the basis of article 39 of the Data-processing Law and Freedoms.

The right of rectification confers on the User the right to require that DATELY be rectified, completed, updated or deleted the Personal Data concerning him that are inaccurate, incomplete, equivocal, out of date or whose use, communication or preservation is prohibited on the basis of Article 40 of the Data Protection Act.

The right of opposition confers on the User the right to oppose, free of charge and in a discretionary manner, that his Data be used by DATELY for the purpose of prospecting, in particular commercial, on the basis of article 38 of the Data Protection Act.

The right of cancellation confers on the User the right to demand the free cancellation at no cost to the Data communicated to DATELY, within the limits of the legal obligations incumbent on DATELY as hosting provider.

We will answer you within two (2) months from the reception of your mail and will bring you, if necessary, the justification of our refusal to grant your request.

IV. DATA RETENTION

The Data you have entered in connection with the use of the Services are kept by us for the duration of your use of the Services for the purpose of using the service.

In accordance with Article 5.1 (e) of the GDPR, we retain your personal data only as long as necessary for the purposes for which it was collected. If your account remains inactive for more than three (3) years, all of your contact and profile data will be automatically anonymized or deleted, except where legal obligations require otherwise.

V. RECIPIENTS OF DATA

The Data about you that we collect and process is transmitted to our Google technical service provider who is bound by the same obligations of security and confidentiality in application of the Community provisions for servers located on the territory of the European Union and in accordance with the contracts concluded for those outside the territory of the European Union.

We also communicate some of your Data (first name, age, photo(s)) to other Users as part of the performance of the Services.

DATELY may also contract with authenticated and reliable subcontractors who may access, host and / or process certain personal data of Users on behalf of DATELY, according to its instructions, in compliance with the Charter and which guarantee the security and the confidentiality of Users' personal data. These subcontractors notably allow DATELY to establish statistics on the volumes of use and / or use of the Application and / or ensure the proper functioning of the Application.

Except for the above cases, we will only be able to share and share your Data with other providers and for other purposes after you have informed us and obtained your consent, as the case may be.

The personal data that the User has published in the Application are made strictly invisible by DATELY for non-registered users and third parties. The responsibility of DATELY can not be sought for data published on DATELY and disclosed by a User.

The profile of the User who does not match the search criteria of other Users will not appear on the news feed of these Users.

Mobile data: When the User uses the Application, DATELY collects server logs that may include information such as IP addresses, operating system, or application failures. DATELY is unable to access the browsing history of its Users.

VI. SECURITY

In accordance with Article 34 of the Data Protection Act, we are required to take all the necessary precautions to preserve the security of the Data and prevent it from being distorted, damaged, or unauthorized third parties having access to it.

Our concern is to preserve the quality and integrity of your Data. As such and in accordance with CNIL recommendations, we also ensure that our provider has implemented measures and / or installed devices to guard against attacks by injection of SQL code, scripts ... to guard against all unauthorized access, misuse, alteration, malicious or accidental destruction and unintentional loss of data.

We are committed to maintaining your Confidential Data and sharing it only in the above circumstances. As such, we guarantee that your Data are not communicated to institutions or governmental authorities, except in the cases provided by the provisions of Law No. 78-17 of 6 January 1978 relating to data processing, files and freedoms as amended in 2004, including for the purpose of responding to legal proceedings of any kind, to court orders, to any legal procedures or enforcement actions requested by the competent authorities.

VII. NOTIFICATION OF CHANGES

The creation of new services on our Application may involve the modification of our Charter which we will notify in this section.

In this case, the update date of the Charter will be updated and will indicate the day the changes were made.

Charte de Confidentialité

Mise à jour le 26 juin 2025

PRÉAMBULE

Notre Charte de confidentialité (la « **Charte** ») fixe la manière dont nous traitons l'information que nous recueillons à votre sujet quand vous utilisez l'Application TURN UP (« l'**Application** ») ainsi que la manière dont vous pouvez contrôler l'utilisation et la divulgation de vos données à caractère personnel.

Nous attachons une haute importance à la protection de votre vie privée et de vos données à caractère personnel dans la manière dont nous créons, organisons et mettons en œuvre nos services. Afin de maintenir une protection maximale quant aux données à caractère personnel que nous traitons, nous nous conformerons aux principes établis par :

- la recommandation du Conseil de l'OCDE concernant les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel
- la directive Européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel jusqu'à son abrogation
- le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive 95/46/CE à compter de sa mise en application (la « **Nouvelle Réglementation** »)
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée en 2004 (la « **Loi Informatique et Libertés** »).

Vous êtes invité à lire attentivement notre Charte. Cette Charte ne s'applique qu'aux données recueillies directement sur l'Application et non pas aux données recueillies par le biais de tout autre site internet ou application vers lequel vous pourriez être redirigé et par lequel vos données nous auraient été communiquées, à l'exclusion des données recueillies par l'intermédiaire de Facebook.

I. DÉFINITIONS

« **Application** » désigne l'application mobile commercialisée sous le nom de « TURN UP » créée et éditée par la SAS DATELY fonctionnant sur Android et iOS permettant l'accès aux Services aux Utilisateurs.

« **Compte Personnel** » désigne le compte de l'Utilisateur lui permettant d'accéder aux Services de l'Application.

« **Données** » désigne toute information relative à une personne identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement collectées par DATELY tels que le nom, prénom, photographie ainsi que toute autres donnée communiquée par l'Utilisateur.

« **Services** » désigne les services fournis par DATELY aux Utilisateurs à savoir : (i) un service de mise en relation entre Utilisateurs et (ii) un chat privé entre Utilisateurs.

« **DATELY** » désigne la société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 837 545 086 et dont le siège social est établi au 29, rue Henri Barbusse 91170 Viry-Châtillon, représenté par le Président Patrick Berczelly (contact@turn-up.app) qui édite et gère l'Application opérant les traitements de Données et agissant en qualité de responsable de traitement de données.

« **Utilisateur(s)** » désigne toute personne ayant ouvert un Compte Personnel sur l'Application et utilisant les Services.

II. GESTION DE VOS DONNÉES

1. Collecte et traitement des Données

Par l'intermédiaire de l'Application, nous sommes amenés à collecter les Données que vous nous avez notamment communiquées lors de : (i) la création de votre Compte Personnel sur l'Application, (ii) vos envois de courriers électroniques, ou encore (iii) l'utilisation des Services.

Dans ce cadre, nous pouvons collecter notamment les Données suivantes en fonction des besoins de sécurité et d'utilisation de l'Application:

- valider votre inscription et créer votre Compte Personnel
- exécuter le services de mise en relation entre les Utilisateurs
- vous permettre d'utiliser les Services proposés sur l'Application
- nous aider à analyser votre profil aux fins de vous apporter le meilleur service
- mesurer le nombre de téléchargements de l'Application et effectuer des analyses statistiques pour nous permettre de mieux comprendre l'utilisation de l'Application par les Utilisateurs
- vous envoyer des courriels d'information ou effectuer les opérations relatives à la prospection commerciale notamment effectuer des opérations de sollicitation, promotion, fidélisation, sondage et adresser des newsletters, étant précisé que vous êtes informé de la faculté de refuser la collecte de vos Données à caractère personnel à cette fin, lors de la collecte de celles-ci
- vous envoyer des notifications push afin de vous informer de tout nouveau contenu disponible sur l'Application, étant précisé que vous avez la possibilité de désactiver sur votre téléphone l'envoi de telles notifications
- faire application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les données obligatoirement collectées - de manière non exhaustive - par DATELY sont l'adresse email, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et les photos.

DATELY ne collecte ni ne traite aucune donnée relative à vos moyens de paiement. Ceux-ci sont gérés directement, le cas échéant, par l'App Store d'Apple, le Google Play Store d'Android.

DATELY refuse de collecter les données d'enfants mineurs. En cas de mensonge d'un Utilisateur concernant sa date de naissance et plus particulièrement en cas d'attestation frauduleuse sur sa majorité, les parents de l'enfant mineur sont invités à avertir DATELY en envoyant un courriel à contact@turn-up.app, afin de demander l'effacement des données. DATELY s'engage à

supprimer l'ensemble des données personnelles concernant l'enfant mineur dans les plus brefs délais.

III. VOS DROITS – GESTION DES RÉCLAMATIONS

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression de vos Données conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée en 2004.

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous adresser soit un email à contact@turn-up.app, soit un courrier postal à l'adresse suivante: DATELY - Service Client, 29, rue Henri Barbusse 91170 Viry-Chatillon.

A ce titre, nous vous demanderons de nous fournir une preuve de votre identité et de préciser l'adresse à laquelle nous devrons vous faire parvenir la réponse. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver votre identité, l'équipe DATELY se réservera le droit de refuser de répondre à votre demande.

- Le droit d'accès autorise l'Utilisateur à interroger DATELY en vue d'obtenir la communication des Données le concernant sous une forme accessible sur le fondement de l'article 39 de la Loi Informatique et Libertés.
- Le droit de rectification confère à l'Utilisateur le droit d'exiger de DATELY que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les Données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite sur le fondement de l'article 40 de la Loi Informatiques et Libertés.
- Le droit d'opposition confère à l'Utilisateur le droit de s'opposer sans frais et de manière discrétionnaire, à ce que ses Données soient utilisées par DATELY à des fins de prospection, notamment commerciale, sur le fondement de l'article 38 de la Loi Informatique et Libertés.
- Le droit de suppression confère à l'Utilisateur le droit d'exiger l'effacement sans frais de manière discrétionnaire les Données communiquées à DATELY, dans la limite toutefois des obligations légales qui incombent à DATELY en sa qualité d'hébergeur.

Nous vous répondrons dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de votre courrier et vous apporterons, le cas échéant, la justification de notre refus de faire droit à votre demande.

IV. CONSERVATION DES DONNÉES

Les Données que vous avez renseignées dans le cadre de l'utilisation des Services sont conservées par nos soins pendant toute la durée de votre utilisation des Services pour les besoins de l'utilisation dudit service.

Conformément à l'article 5.1 e) du RGPD, nous conservons vos données personnelles uniquement pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Si

votre compte reste inactif pendant plus de trois (3) ans, l'ensemble de vos données de contact et de profil sera automatiquement anonymisé ou supprimé, sauf obligations légales contraires.

V. DESTINATAIRES DES DONNÉES

Les Données vous concernant que nous collectons et que nous traitons sont transmises à notre prestataire technique Google (Firebase, aux Etats-Unis dans l'Iowa) qui est tenu aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité en application des dispositions communautaires pour les serveurs situés sur le territoire de l'Union Européenne et conformément aux contrats conclus pour ceux situés en dehors du territoire de l'Union Européenne.

Nous communiquons également certaines de vos Données (prénom, âge, photographie(s)) aux autres Utilisateurs dans le cadre de l'exécution des Services.

DATELY peut également contracter avec des sous-traitants authentifiés et fiables qui sont susceptibles d'accéder, héberger et/ou traiter certaines données personnelles des Utilisateurs pour le compte de DATELY, selon ses instructions, dans le respect de la Charte et qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données personnelles des Utilisateurs. Ces sous-traitants permettent notamment à DATELY d'établir des statistiques sur les volumes de fréquentation et/ou l'utilisation de l'Application et/ou assurer le bon fonctionnement de l'Application.

Hormis les cas nommés précédemment, nous ne pourrons partager et communiquer vos Données à d'autres prestataires et à d'autres fins qu'après vous en avoir informé et avoir obtenu, le cas échéant, votre consentement.

Les données personnelles que l'Utilisateur a publiées dans l'Application sont rendues strictement invisibles par DATELY pour les internautes non inscrits et les tiers. La responsabilité de DATELY ne saurait être recherchée pour les données publiées sur DATELY et divulguées par un Utilisateur.

Le profil de l'Utilisateur qui ne correspond pas aux critères de recherches d'autres Utilisateurs n'apparaîtra pas sur le fil d'actualité de ces Utilisateurs.

Données relatives au mobile : Lorsque l'Utilisateur utilise l'Application, DATELY collecte des journaux serveurs qui peuvent inclure des informations telles que les adresses IP, le système d'exploitation ou les pannes d'application. DATELY n'est pas en mesure d'accéder à l'historique de navigation de ses Utilisateurs.

VI. SÉCURITÉ

Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et libertés, nous sommes tenus de prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des Données et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Notre préoccupation est de préserver la qualité et l'intégrité de vos Données. A ce titre et conformément aux recommandations de la CNIL, nous nous assurons par ailleurs que notre prestataire a mis en œuvre des mesures et/ou installé des dispositifs pour se prémunir des

attaques par injection de code SQL, scripts… afin de nous prémunir contre tout accès non autorisé, toute utilisation impropre, toute altération, toute destruction malveillante ou accidentelle et toute perte involontaire de données.

Nous nous engageons à maintenir vos Données confidentielles et à ne les partager que dans les circonstances susvisées. A ce titre, nous garantissons que vos Données ne soient pas communiquées à des institutions ou à des autorités gouvernementales, hormis dans les cas prévus par les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée en 2004 et à des fins notamment de répondre aux poursuites judiciaires de toute nature, aux ordonnances des tribunaux, à toute procédures juridiques ou mesures d'application de la loi réclamées par les autorités compétentes.

VII. NOTIFICATION DES CHANGEMENTS

La création de nouveaux services sur notre Application peut impliquer la modification de notre Charte que nous notifierons dans cette rubrique.

Dans ce cas, la date de mise à jour de la Charte sera actualisée et indiquera le jour où les modifications ont été effectuées.